

此，乡镇人民政府、街道办事处需要先后签订和履行补偿协议和安置结算协议两份协议，以及在此过程中履行安置面积确认、安置房选择确认等审批手续，依法完整地履行搬迁补偿安置职责。乡镇人民政府、街道办事处签订补偿协议后，通常需按约先行支付部分补偿款或者提存补偿款，并积极促成被搬迁户完成选房、安置房签约结算等手续。其中未包含房屋安置事项、仅就补偿事项签订的补偿协议，如本案的《住宅房屋补偿安置协议》，属于协议搬迁中的阶段性协议。

二、行政机关是否依法依约履行职责的审查认定

根据《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第十一条第二款规定，原告认为被告未依法或者未按照约定履行行政协议的，人民法院应当针对其诉讼请求，对被告是否具有相应义务或者履行相应义务等进行审查。协议搬迁中，行政机关应当依法完整地履行搬迁补偿安置职责。因此，对于尚处于仅签订补偿协议阶段提起的不履行行政协议之诉，主要审查以下两点：一是行政机关是否履行补偿协议；二是行政机关是否促成原告得到安置，主要包括选房和签订安置房销售协议等事项能否保证被搬迁人获得安置保障的水平不低于同时期其他被搬迁户的安置保障，是否符合公平原则。同时，尽管乡镇人民政府、街道办事处在协议搬迁中往往以自愿和协商同意为主，但补偿标准、补偿内容、补偿方式仍遵循法定主义。当然，行政机关补偿安置职责的履行需要原告配合，当协议无法履行或阻碍后续安置的原因在被搬迁人，如本案中冯某某拒绝腾房、选房的行为直接导致其未能及时安置结算、签订安置结算协议，则不能以此为由主张行政机关未履行或怠于履行相关职责。

三、协议搬迁的常见情形和处理方式

协议搬迁大致包括三种情形和相应的处理方式：

其一，双方签订补偿协议后，因各种原因未能签订安置结算协议，被搬迁户尚未交付房屋的，如果公益性建设项目不是必须涉及被搬迁户房屋及所在土地，双方可以依法协商解除补偿协议，或者由乡镇人民政府、街道办事处决定解除补偿协议，不再对协议相对方实施协议搬迁，由此造成被搬迁户合理财产损失的，则依法给予适当补偿；确需实施征收的，乡镇人民政府、街道办事处

应当终止履行协议，依法申请由有权的市、县级人民政府组织实施集体土地征收或者国有土地上房屋征收程序。

其二，双方签订补偿协议后，因各种原因未能签订安置协议，同时，被搬迁户的房屋已经交付甚至被拆除的，或者因周边其他住户实施搬迁以致该户不再具备原有居住环境和生活条件的，此时，乡镇人民政府、街道办事处对被搬迁户负有必须实施搬迁补偿的法定义务。此种法定义务，或因行政主体存在违法行为而转换为赔偿不低于补偿的行政赔偿义务，或因行政主体实施合法行为但导致被搬迁房屋失去应有财产利用价值，而存在管制性征收补偿义务，在此情形下，人民法院应当判决行政机关对相对人作出行政赔偿或者补偿决定，以承担相应的行政赔偿或者补偿责任。

其三，双方签订补偿协议和安置结算协议后，被搬迁人未腾空交付房屋的，乡镇人民政府、街道办事处可以依法作出履行行政协议决定书，责令被搬迁人限期履行协议义务，同时再次明确补偿安置的具体内容，并在行政决定生效后依法申请人民法院强制执行。

编写人：江苏省南通市中级人民法院 王博然 黄静波

因城中村改造签订的拆迁安置协议 应当视具体情况判断是否属于行政协议

——刘某某诉柳州市某区自然资源局等支付补偿款案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院(2023)桂0204行初116号行政裁定书

2.案由：支付补偿款纠纷

3.当事人

原告：刘某某

被告：柳州市某区自然资源局、柳州市某区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心(以下简称某区征补中心)、柳州市某区某街道某村民委员会(以下简称某村委)

第三人：柳州某公司

【基本案情】

2016年11月，柳州市政府办公室印发《柳州市城中村改造管理办法》，确定城中村改造坚持政府引导、市场运作、片区平衡的原则。该办法同时规定，对产权住宅所有人进行补偿安置后，剩余安置补偿建筑，经村民大会讨论同意，可进行如下处置：(1)将剩余的安置补偿建筑分配到店；(2)上市销售剩余安置补偿建筑，将销售资金分配到店；(3)统一经营管理剩余安置补偿建设，定期将经营收益分配到店。

2018年5月，某村委(甲方)、广西某公司(乙方)与某区政府(见证方)共同签订《某村城中村改造框架协议书》，约定：由甲乙双方合作成立柳州某公司进行旧村改造、安置用房建设和商住开发等工作，配合区政府做好征地和安置。见证方主导城中村改造项目的实施及后续集体经济产业发展扶持。柳州某公司对属甲方安置用房进行分批建造和交付给甲方后，由甲方负责分配至各拆迁户。乙方按5000元/平方米的折算标准货币补偿被拆迁户每户不超过30%的安置房建筑面积。

2021年9月5日，某村经村民代表大会讨论通过后制定《城中村改造项目安置房签约选房办法》，该办法第三条规定：被拆迁人(户)可置换面积在选择安置房后，剩余安置面积指标加上补差面积20平方米不足以选择剩余最小户型的，经村委统筹后，由柳州某公司按5000元/平方米的价格统一回购剩余安置指标面积，回购款在签订回购协议后90日支付完毕。

2021年11月10日，某区征补中心(甲方)、某村委(乙方)及刘某某

(丙方)共同签订《拆迁安置协议书》，约定：丙方被拆迁房屋可置换安置房总建筑面积指标为130.49平方米。丙方选择安置房建筑面积为100.14平方米，剩余可置换安置房建筑面积指标为30.35平方米，按5000元/平方米给予货币补偿，经核算，乙方应向丙方支付被拆迁房屋剩余可置换安置房建筑面积指标补偿款151750元，上述款项在签订协议后90日内支付完毕。因某村委未向刘某某支付上述补偿款，刘某某遂向本院提起行政诉讼，要求某村委支付房屋补偿款及利息。

【案件焦点】

1. 涉案《拆迁安置协议书》是否为行政协议；2. 补偿款应当由谁支付。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国行政诉讼法》第四十九条的规定，当事人提起诉讼应当属于人民法院行政诉讼受案范围。本案争议焦点在于《拆迁安置协议书》中约定的被拆迁房屋剩余可置换安置房建筑面积指标补偿款是否属于行政诉讼受案范围。某村委与广西某公司签订的《城中村改造框架协议书》中明确约定由广西某公司对被拆迁户每户不超过30%的安置房建筑面积进行货币补偿，该协议书的签订主体是平等的民事主体，某区政府为协议书的见证方，该协议书并未对行政机关设定行政法上的权利义务内容。从某村城中村改造项目的实际的运作模式来看，系某村 村民大会讨论同意后由该村村委自主制定城中村改造项目房屋剩余安置面积指标回购款的支付条件，在村委统筹后，由柳州某公司统一回购剩余安置指标面积，是村民自治的体现。从涉案的《拆迁安置协议书》的内容看，签订主体为某区征补中心、某村委与原告三方，协议明确约定原告诉请的补偿款151750元由某村委向原告支付，并未在《协议书》中约定行政机关对该补偿款的支付承担责任。综上，从本案《拆迁安置协议书》约定的剩余安置面积指标回购款的资金来源、签订主体和实际支付主体来看，并未超出村民自治的范围，难以认定原告诉请的补偿款属于行政机关应当承担的义务，且原告提交的证据不足以

证明其合法权益受到行政行为的侵害，故原告的诉请不符合行政诉讼的受案范围，依法应当驳回原告的起诉。原告若认为其合法权益受到侵害，应另寻救济途径。

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第四十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第六十九条第一款第一项之规定，裁定如下：

驳回原告刘某某的起诉。

【法官后语】

城中村改造是改善城乡居民居住环境，优化城市结构，推动城市高质量发展的一项重要举措。城中村改造涉及政府行为、市场化运作及村民自治等方面，因城中村改造签订的拆迁安置协议在履行中发生争议，应当选择何种救济途径，需要以正确判断该协议属于行政协议还是民事合同为基础。可以从以下几个方面进行司法审查：

其一，审查拆迁安置协议的当事人是否为行政主体，即主体要素。协议签订的当事人至少有一方是行政主体，才可能属于行政协议。但是，在行政主体参与签订协议并作为协议的一方当事人的情况下，还需要结合协议内容审查行政主体在协议中的地位，究竟是作为履行协议的一方还是仅仅作监督见证方，不能因为合同签订或履行过程中有行政机关参与就判断为行政协议。只有行政主体作为履行协议主导方的情况下，该协议才可以认定为行政协议。

其二，审查拆迁安置协议的内容是否规定了行政法上的权利义务，即内容要素，主要在于协议内容是否与行政主体行使行政职权和履行行政职责相关，是否需要借助行政手段才能实现。例如，在城中村改造中会涉及土地征收与安置补偿，而根据土地管理法的相关规定，政府部门是征收主体，负有补偿安置职责，并且征收补偿也必须通过行政手段才能实现，因此涉及征收补偿内容的协议应为行政协议。如果拆迁安置协议的内容并不涉及行政主体的行政职权，而是体现平等民事主体间的法律关系，不需要行政主体行使职权和履行职责就可以实现协议约定的，不宜认定为行政协议。

其三，审查拆迁安置协议的目的是否具有公益性，即目的要素。行政协议

的目的是实现行政管理或公共服务目标，民事合同的目的在于实现自身利益。城中村改造整体上是為了公共利益，但不意味着因城中村改造而签订的协议都为行政协议。公益性应当是在一定范围内具有普遍性和整体性的利益，受益群体为不特定的人员，而不局限于某个单位、部门或集团的利益。是否具有公益性可以结合是否有利于社会发展和受益范围进行判断。

其四，审查拆迁安置协议是否体现了行政优益权，即意思要素。行政协议与民事合同具有“合意性”和“契约性”的特点，都必须经过协商一致签订。但行政协议的“行政性”还体现在行政主体享有一定的行政优益权，有权对协议的履行进行监督指导，基于公共利益可以单方变更、解除行政协议，可以对行政相对人予以惩治，这也是与民事合同不同的一个显著区别。

在以上判断标准中，主体要素是形式标准，内容要素、目的要素和意思要素是实质标准。内容要素是认定行政协议的充分条件和核心标准。只要符合行使行政职权、履行行政职责这一内容要素的，即可判断为行政协议。是否具有公益性目的和行政机关的优益权是判断是否行使行政职权的辅助或推定要素。应当结合四个要素综合进行分析判断。

本案中，可以判断涉案法律关系是民事法律关系。首先，从《拆迁安置协议书》签订主体看，未涉及某区征补中心的权利义务，故可以判断某区征补中心为协议的见证人而非合同履行方。其次，从合同权利义务的承担主体某村委及原告的法律地位来看，双方当事人属于平等的民事主体，不享有行政管理权。最后，从合同的内容来看，《拆迁安置协议书》约定的补偿款系在行政机关对村民的安置补偿之外，由某村委和柳州某公司对被拆迁房屋剩余安置面积达成的回购协议，是村民自治和市场行为的表现。补偿款支付方式为某公司向村委支付后，再由某村委支付给村民，不涉及行政机关的安置补偿职责。综上所述，《拆迁安置协议书》应认定为民事合同，当事人不能以提起行政诉讼的方式对其权利进行救济。

编写人：广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 刘娟

八、行政补偿

59

地方补偿标准可以作为人民法院审查湿地 自然保护区范围内行政补偿是否到位的依据

——某种植公司诉某镇人民政府行政补偿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

郑州铁路运输中级法院(2023)豫71行终42号行政判决书

2. 案由：行政补偿纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、再审申请人):某种植公司

被告(被上诉人、再审被申请人):某镇人民政府

【基本案情】

河南郑州黄河湿地省级自然保护区于2004年经河南省人民政府批准建立。2013年11月,原告某种植公司与某镇甲村村民委员会、乙村村民委员会签订了土地承包经营权流转(出租)合同,租赁该两村土地投资种植业及进行配套附属设施建设,共建设有管理房、简易房、井房等建筑870.73平方米和塑料大棚23375平方米。2017年12月,某县人民政府印发《某县黄河湿地自然保护

区遥感监测人类活动核查问题整改处理工作方案》，因原告公司经营区域位于河南郑州黄河湿地省级自然保护区内，故被纳入突出生态环境问题专项整治范围。2020年某县人民政府印发《某县人民政府县长办公会议纪要》（以下简称7号会议纪要），该纪要“关于解决黄河中牟段突出生态环境问题专项整治工作补偿资金”事项中，针对在专项整治范围内需要拆除的建筑物、构筑物及畜禽养殖圈舍，确定了建筑物、构筑物按100元/平方米、畜禽养殖圈舍按50元/平方米予以补偿的标准。2020年7月19日至23日，原告某种植公司的建筑物及附属设施被拆除，后被告某镇人民政府依照上述补偿标准共支付给原告补偿款150万元。

【案件焦点】

1.某镇人民政府是否是补偿主体、是否具有被告资格以及该案是否属于行政诉讼受案范围；2某镇人民政府是否已经履行补偿责任。

【法院裁判要旨】

河南省郑州铁路运输法院经审理认为：关于被告是否已经履行补偿责任的问题，原告主张被告应补偿13130432元，被告主张支付150万元已补偿到位。首先，本案不存在国家对原告所使用土地、所建设房屋及附属设施征收的事实，不适用有关行政征收补偿的法律法规，原告主张参照《郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准的通知》（以下简称25号补偿标准通知）计算补偿标准的理由不能成立，法院不予采纳；其次，某县人民政府针对在专项整治范围内需要拆除的建筑物、构筑物及畜禽养殖圈舍，确定了建筑物、构筑物按100元/平方米、畜禽养殖圈舍按50元/平方米予以补偿的标准，并不违反国家法律法规强制性规定，可以作为确定本案应补偿数额的依据；再次，根据原告陈述、参照原告提交的《建筑物及附属设施估价报告》中所记载的管理房、简易房、井房等建筑面积870.73平方米和塑料大棚面积23375平方米等客观数据，能够确认被告已对原告补偿到位；最后，根据原告、被告所提交证据，案涉拆除主要是针对原告建筑物及大棚，故原告主张由被告

补偿其机械设备、农作物及植物类、大棚拆除奖励、搬迁费用、评估费用及租金等损失缺乏事实依据。

郑州铁路运输法院判决如下：

驳回某种植公司的诉讼请求。

某种植公司不服，提出上诉。

郑州铁路运输中级法院经审理认为：同意一审法院裁判意见。判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

湿地是指具有显著生态功能的自然或者人工的、常年或者季节性积水地带、水域，包括低潮时水深不超过六米的海域，但是水田以及用于养殖的人工水域和滩涂除外。《中华人民共和国湿地保护法》第二十四条规定，省级以上人民政府及其有关部门根据湿地保护规划和湿地保护需要，依法将湿地纳入国家公园、自然保护区或者自然公园。就湿地自然保护区而言，除典型湿地外，往往还涵盖与湿地紧密相连的滩涂、滩涂至堤岸之间的滩区等，尤其是在黄河这种下游滩区面积广阔的重要湿地，地方人民政府限于经济发展水平和财力限制往往不能将湿地自然保护区内的集体土地全部征收，仍存在着大量人民群众传统农业种植、畜禽养殖等历史遗留问题，由此而衍生的行政补偿案件需要区分不同情况进行审查。

1. 经过依法征收程序的行政补偿，依照《中华人民共和国土地管理法》及《中华人民共和国土地管理法实施条例》进行审查。如果是经过征收的集体土地，在审查相应行政补偿案件时，应当按照《中华人民共和国土地管理法》第四十七条、第四十八条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第三十一条、第三十二条的规定，重点审查地方人民政府是否出台有补偿标准，土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗、社会保障费用等补偿是否足额到位，能否达到“公平合理，保障被征收农民原有生活水平不降低、长远生计有保障”的法定要求。

2. 集体土地未经过征收，如果地方政府已经出台相应补偿标准的，一般应

当作为裁判的参照。如前所述，在目前的湿地自然保护区中，仍然存在着大量归集体所有的土地，但基于保护优先的原则以及发挥涵养水源、改善环境、维护生物多样性等多种生态功能的要求，需要对保护区内利用集体土地的各类生产经营活动进行一定的限制。而对于造成湿地自然保护区生态环境存在明显不利影响的生产经营活动，则应安排有序退出，在退出过程中涉及生产、养殖建筑物及附属设施拆除、清理的，如果地方政府已经出台相应补偿标准，虽然从理论上讲，政府或行政机关本身既是侵害者又是补偿者，可能是未来行政补偿争议中的一方当事人，将补偿标准完全授权政府单方确定存在一定问题，但只要该补偿标准不违反法律强制性规定，且不存在明确不公平合理情形的，可以作为人民法院审查相关案件行政补偿是否到位的依据。

3.集体土地未经过征收，但地方政府未出台相应补偿标准的，按照公平合理的原则进行审查。在此类案件中，有部分是政府或行政机关已经作出行政补偿决定，大部分是未作出行政补偿决定，无论是对行政补偿决定的法院审查，还是对政府或行政机关给予行政补偿的确定补偿金额判决，我们宜按照建筑物及附属设施建设时间及折旧、当地经济发展水平等情况进行综合判断，从而判定行政补偿决定是否公平合理和公平合理确定政府或行政机关应当补偿的金额。

就本案而言，因并不存在集体土地征收，而且就原告某种植公司经营活动而言，其仍然可以在不改变所租用土地种植用途的情况下继续农业种植经营，所被拆除的也只是影响湿地生态和生物多样性的建筑物及附属设施，因此不适用25号补偿标准通知对补偿结果进行审查。被告某镇人民政府会议纪要确定了补偿标准，而且也及时、足额支付给了原告某种植公司，公平合理地弥补了原告某种植公司的损失，因此原告诉讼请求不成立，法院裁判正确。

编写人：郑州铁路运输中级法院 吴林轶

郑州铁路运输法院 张东方

对动物疫区采取防疫措施造成损失的补偿标准

——北京某养殖场诉北京市某区人民政府行政补偿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市高级人民法院(2023)京行终4966号行政判决书

2. 案由：行政补偿纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):北京某养殖场

被告(被上诉人):北京市某区人民政府(以下简称某区政府)

【基本案情】

2018年12月5日,被告某区政府发布《北京市某区人民政府关于封锁非洲猪瘟疫区的命令》,确认种猪场发生非洲猪瘟疫情。立即启动《某区突发重大动物疫情应急预案》,开展疫情扑灭和控制工作。2020年7月28日,原告向北京市某区某镇人民政府(以下简称某镇政府)提交《行政赔偿申请书》,以某镇政府为控制非洲猪瘟疫情对其生猪扑杀、掩埋时超出必要之外拆毁其4栋猪舍并毁损其他部分猪舍和其他附属设施为由,请求赔偿损失8580000元。2021年9月9日原告向北京市第四中级人民法院提起行政诉讼,要求被告对2018年12月11日拆除原告4栋猪舍和毁损其他猪舍及附属设施的行为履行补偿职责。(2021)京04行初1014号行政判决书(以下简称1014号行政判决书)责令被告在法定期限内就拆除原告猪舍和损毁其他猪舍及附属设施的行为履行补偿职责。

2022年5月11日，北京市某区农业农村局（以下简称某区农业农村局）、某镇政府工作人员与原告进行了谈话并制作了《谈话笔录》，该谈话笔录明确对原告的补偿金额为123.95291万元，其中包括拆除4栋猪舍和猪舍内生产设施及拆除过程中毁损附属设施的金额和因全场消毒等工作产生的电费损失。

2022年9月26日，某区农业农村局作出《北京市某区农业农村局关于〈关于核实相关情况的函〉的复函》中明确：2022年5月11日，某区农业农村局、某镇政府与原告的谈话笔录是某区政府作出的最终补偿决定。原告可依据该谈话笔录向上级人民政府申请行政复议或向法院提起行政诉讼。

原告认为被告补偿决定并未依法确定合理的行政补偿范围且补偿金额过低，远远无法弥补原告所遭受的直接财产损失，故提起诉讼，请求法院依法判决撤销被告于2022年5月11日对原告作出的行政补偿决定；依法判决被告立即赔偿原告各项财产损失4789569.3元；本案诉讼费用由被告承担。

【案件焦点】

对动物疫区采取防疫措施造成损失，被告某区政府具有对原告养殖场所及附属设施进行补偿的法定职责。本案争议的焦点问题有两个，即被告某区政府履行补偿职责的范围以及补偿金额如何确定。

【法院裁判要旨】

北京市第四中级人民法院经审理认为：（1）关于补偿范围，本案被告系履行1014号行政判决书作出的行政补偿决定，鉴于原告并未在（2021）京04行初1014号案件中就兽药器械及饲料部分提出明确的补偿申请，故原告就兽药器械及饲料的财产损失向被告提交损失清单的行为，应当视为原告另行向行政机关提出的行政补偿申请，某区政府应当另行对兽药器械及饲料能否予以补偿进行调查核实并作出明确的处理意见。本案中某区政府确定将被拆除的4栋猪舍及毁损的猪舍及附属设施作为补偿范围并无不当。（2）关于补偿金额的确定。为确定猪舍及附属设施的价值，某镇政府另行委托某公司进行现场勘查，并出具了评估报告。由于部分猪舍和附属设施已经被拆除，无法进行实体评估，故

评估公司采用了参照类似圈舍进行实体评估的办法。原告与被告均认可以01号、02号猪舍面积总和的两倍作为被拆除4栋猪舍的面积，对此本院亦不持异议。原告不认可01号、02号猪舍的附属设施等同于被拆除猪舍的附属设施，并提交相关材料用以证明原告就拆除建筑物及附属设施的损失共计3550001.34元。但对于上述附属设施，原告并未提交相关设备设施的购买票据、交易记录等证明材料，其提交的现场照片亦无法证明相关附属物系被拆除或毁损猪舍的附属物。故原告主张建筑物及附属物的损失尚缺乏证据支持，对原告的该项主张本院不予支持。

综上，原告提出的撤销被诉补偿决定的诉讼请求不能成立，本院不予支持。因原告提出的兽药器械及饲料部分行政补偿请求尚需被告进行调查、衡量，故本院依法判决被告针对原告的该部分补偿申请作出调查处理，对原告要求本院径行判决被告补偿其损失的诉讼请求依法不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第七十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第九十一条之规定，判决如下：

一、驳回原告北京某养殖场的诉讼请求；

二、责令被告在本判决生效之日起法定期限内对北京某养殖场兽药器械及饲料损失的补偿申请作出调查处理。

北京某养殖场不服判决提出上诉。

北京市高级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见。判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

公共利益与个人利益此消彼长的特点决定了行政补偿需要格外注重公共利益与个人利益的平衡，既要避免补偿不足，也要避免补偿过度。根据《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》等规定，对在动物疫病预防和控制、扑灭过程中强制扑杀的动物、销毁的动物产品和相关物品，县级以上人民政府负有行政补偿的法定职责。《重大动物疫情应急条例》第三十三条明确了要合理补偿，“合理”属于不确定法律概念，涉及动物防疫的补偿案件中，

到底应该如何补偿，在法益衡量的基础上保障行政相对人合法权益得到充分救济，尽可能实质化解行政争议，这是行政法官在个案审查中必须重点考虑的问题。

一、补偿标准的认定：适用比例原则进行利益衡量

（一）行政补偿的现有标准

根据我国现行立法来看，行政补偿标准没有统一的规定，散见于一些单行法律法规中，主要有合理补偿①、相应补偿②、适当补偿③、公平补偿④等几种表达方式。学界主要有完全补偿和相当补偿等观点。完全补偿是指只要行政相对人的合法权益因公益受到损害，国家就应弥补其全部客观存在的损失，这种补偿建立在完全客观地计算全部损失的基础上。但在实践中，各地经济发展水平不平衡，补偿事项比较繁杂，一味采取完全补偿标准也不符合现实。有学者建议在社会公共政策或者公益征收时引入相当补偿标准作为其例外情况或者例外补充。相当补偿标准是指无须补偿行政相对人的全部实际损失，只要妥当、适当、合理即可。

（二）比例原则在行政补偿案件审查中的适用

无论是完全补偿还是相当补偿，单一的补偿标准都不利于社会利益的调整 and 平衡。在行政补偿类案件的审查中，适时地引入比例原则，将比例原则作为利益衡量的工具，可以更好地在公共财政和社会效果之间获取平衡，正如姜明安教授所言：“传统之行政权力所遵循的比例原则，更多地适用于损益性行政行为中，实际上，比例原则应当扩大到给付行政。”⑤具体审查可以从比例原则的三个子原则入手，一是适当性原则，一方面需要判断原告履责申请是否符合补偿目的，另一方面需要判断行政机关履行给付义务是否符合给付目的。二是必要性原则，从保护公民合法权益的角度出发，必要性在行政补偿中的适用需要采用“最大保护”规则，即需要判断对原告的补偿是否产生了不当克减，这

①见《中华人民共和国矿产资源法》第三十六条。

②见《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十条。

③见《中华人民共和国防洪法》第四十五条。

④见《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二条。

⑤姜明安等：《行政程序法典化研究》，法律出版社2016年版，第94页。

